Informe FPMed | PL 3026/2026: proibição de PJ em atividades-fim, inclusive na saúde

Projeto da Dep. Heloísa Helena (REDE/RJ) proíbe a contratação de PJ nas atividades-fim, com destaque para a saúde. Aguarda relator na CTRAB; ainda passará por CFT e CCJC.

Resumo executivo

O **PL 3026/2026** foi apresentado em 10 de junho de 2026 pela deputada Heloísa Helena (REDE/RJ). A proposta proíbe a contratação de pessoas jurídicas para o exercício de atividades-fim de empresas públicas e privadas e destaca as áreas de saúde, segurança e fiscalização dos Conselhos de Fiscalização Profissional.

O texto prevê a nulidade da contratação de pessoa jurídica nessas hipóteses e a presunção de vínculo empregatício quando presentes os requisitos da CLT. Também estabelece multa, impedimento de contratar com o poder público e prazo de 180 dias para adequação dos contratos vigentes.

A matéria tramita em regime ordinário, sob apreciação conclusiva, e foi distribuída às comissões de Trabalho (CTRAB), de Finanças e Tributação (CFT) e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). No momento, aguarda a designação de relator na CTRAB.

Principais pontos do texto

O projeto veda explicitamente a contratação de pessoas jurídicas **para atividades-fim das empresas públicas ou privadas** quando as atividades exigirem subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade (Art. 1º). A lei entra em vigor na data de sua eventual publicação (Art. 8º).

Dispositivo	Conteúdo
Art. 2º	Proíbe, em qualquer hipótese, a contratação de pessoas jurídicas nas **áreas de saúde** (assistência direta ao paciente, diagnóstico, tratamento, procedimentos clínicos ou cirúrgicos e demais atos privativos de profissionais regulamentados), **segurança** e **fiscalização profissional** (inspeção, auditoria, análise técnica, pareceres, autos de infração e demais atividades típicas dos Conselhos).

Art. 3º	A contratação de pessoa jurídica para essas atividades é **nula de pleno direito**, com presunção de vínculo empregatício direto entre o trabalhador e a contratante, quando presentes os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT (pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade).
Art. 4º	Os Conselhos de Fiscalização Profissional devem manter **quadro próprio de servidores ou empregados para as atividades de fiscalização**, vedada a substituição por contratos com pessoas jurídicas.
Art. 5º	**Penalidades:** • multa de R$ 50.000,00 por trabalhador irregularmente contratado, dobrada em caso de reincidência; • impedimento de contratar com o poder público por até 5 anos; • e comunicação obrigatória ao Ministério Público do Trabalho.
Art. 6º	A lei não se aplica a atividades de natureza intelectual, científica, artística ou de consultoria especializada, desde que **não caracterizada** relação de emprego e que **não se trate de atividade-fim** da contratante.
Art. 7º	Contratos vigentes que contrariem a lei devem ser adequados ou rescindidos em até 180 dias, contados da publicação.

Contexto de apresentação

O PL 3.026/2026 foi apresentado em um contexto político de amplo debate sobre a pejotização, modalidade de contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas. Nesse contexto, a iniciativa da Deputada Heloísa Helena tem como objetivo mitigar os efeitos da pejotização em atividades fim de setores essenciais. Na justificação do PL, a parlamentar ressaltou a necessidade de responsabilidade técnica e de fortalecimento dos vínculos laborais, além da garantia da qualidade dos serviços essenciais prestados à população.

A proposta é relevante para a categoria médica, pois alcança a contratação de profissionais para assistência direta ao paciente, diagnóstico e procedimentos, e

pode repercutir na organização de hospitais, clínicas e demais prestadores de serviços de saúde.

Tramitação e próximos passos

O PL tramita em regime ordinário (art. 151, III, RICD) e está sujeito à apreciação conclusiva das comissões (art. 24, II, RICD). Desta forma, não passa pelo Plenário, salvo recurso para esse fim (art. 58, §2°, I, da CF).

Após sua apresentação em 10 de junho, a proposta foi despachada às comissões. No momento, a proposição **aguarda a designação de um relator na Comissão de Trabalho (CTRAB)**, a primeira comissão de mérito em seu despacho, seguida pela Comissão de Finanças e Tributação (CFT) e pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).

Em relação ao fim da legislatura, o art. 105, VI, do RICD, com redação da Resolução n° 33/2022, ressalva do arquivamento as proposições destinadas à elaboração das espécies normativas do art. 59 da Constituição que não tenham tramitado por três legislaturas completas. **Assim, o PL 3026/2026 não deve ser arquivado em 31/01/2027 e seguirá em tramitação na próxima legislatura.**

A FPMed segue acompanhando a tramitação do PL 3026/2026 e informará eventuais avanços, em especial a designação do relator na Comissão de Trabalho.

Frente Parlamentar Mista da Medicina — FPMed
Instituto Brasil de Medicina — IBDM
21/10/2026